Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

番号：1/2018JBAV 号　　2018 年 1 月 8 日

ベトナム社会主義共和国
財政省　御中

2013 年 7 月 1 日以前の個人所得税の
取り扱いについての意見書

ベトナム日本商工会
会長　辛島　裕

日頃より日本商工会に対するご理解、ご支援に心よりお礼申し上げます。

さて、2013 年 7 月 1 日以前の個人所得税の取り扱いにつきまして、以下のとおり意見書を提出させていただきますので、ご検討いただければ深甚です。

1　個人所得税の課税所得計算における社会保険料の取扱いについて

＜通達 84/2008/TT-BTC：Part B. I＞

"I. Tax bases for incomes from business activities and incomes from salaries or wages

Tax bases for incomes from business activities and incomes from salaries or wages are taxed income and tax rate.

Taxed incomes are taxable incomes minus the following amounts:

- Compulsory social insurance premiums under law, including social insurance, health insurance, professional liability insurance for some professions subject to compulsory insurance and other compulsory insurance premiums under law.
- Reductions based on family circumstances.
- Contributions to charity funds, humanitarian funds and study promotion funds.'

上記のとおり、個人所得税に関する通達 84/2008/TT-BTC では、社会保険料は課税所得の控除項目であると明記されている。この規定により個人が負担している社会保険料から個人所得税が発生しないことは明確である。また従業員が給与が労働契約上手取り保証されているかどうか、すなわち労働契約書に記載された給与が手取額かどうかは会社と従業員との契約事項であり、法律の公平な適用の観点から法律適用には何ら影響を与えないと理解している。

ところが 2017 年 7 月 4 日付で税務総局が発行した Official Letter 2943 号にて、

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

2013 年 7 月 1 日より前の期間においては、従業員の給与について手取額（社会保険料は従業員負担）での契約がなされている場合、グロスアップ計算にあたり社会保険料を控除してはならない旨が示されている。また、昨今の日系企業に対する税務調査でも同様の指摘がなされている。当該指摘は 2014 年 1 月 24 日発行の 2013 年度個人所得税申告に関するガイダンスである Official Letter336/ TCT-TNCN を背景とした指摘であると理解している。

この点、課税所得算定にあたり社会保険料を控除せずにグロスアップ計算を行うと社会保険料から個人所得税が発生することになる。このような計算方法は通達 84/2008/TT-BTC に明記された上記規定に反する。当該計算方法はネット又はグロス支給かの契約形態により計算結果が異なる結果となる。すなわち同じ手取額の場合、グロス給与の契約とした方が企業の税金を含めた負担額は小さくなり、ネット給与契約とすると企業の総負担額が大きくなることになり、課税の公平性を害する方法である。
これらを勘案すると、OL336 や OL2943 は法規制である通達 84 に規定された事項に反する決定がなされており、法規制に反するガイダンスや OL は無効であると理解している。法規制に反する指摘を一刻も早くやめるようベトナム財務省は税務総局や各税務当局に対して適切な指導を行うことを要望する。

具体的には上記通達 84 の規定及び当会の理解が正しいことの確認、2013 年 7 月 1 日より前の期間においてもネットの給与額に社会保険料を足し戻さずにグロスアップ計算することが適切であることを文書でもって明示的に回答いただきたい。当会の理解が正しくないと判断される場合には当会と会合を行い、その理由を説明いただきたい。本件、当局自身がベトナム法規制に反する指摘をして納税者の法的安定性を害していると理解しており、取扱いの見直しを強く要望する。

最後になりますが、ベトナムの社会経済の発展のため、ベトナムで操業している日系企業の代表として日本商工会は引き続き努力していく所存ですので、今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会　会長

写）　税務総局
計画投資省　外国投資庁
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会
ダナン日本商工会

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

辛島　裕

NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
ĐẠO